

“PENCERMINAN PERILAKU WARGA YANG KONSTITUSIONAL DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA”

Ragil Hidayah 24171031

Program Studi Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran, Universitas Abulyatama

Abstrak

Perilaku konstitusional merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi tidak hanya mengatur penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perilaku konstitusional sebagai cerminan warga negara yang taat hukum, memahami fungsi dan peran konstitusi, serta menjelaskan dampak yang dapat timbul apabila kesadaran berkonstitusi masih rendah. Penulisan artikel menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku konstitusional tercermin melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, partisipasi dalam kehidupan demokrasi, serta sikap saling menghormati dalam lingkungan kampus maupun masyarakat. Sebaliknya, rendahnya kesadaran terhadap konstitusi dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan, meningkatnya konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penanaman kesadaran berkonstitusi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta warga negara yang bertanggung jawab, menjunjung supremasi hukum, serta mampu mendukung terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, dan harmonis.

Kata kunci: perilaku konstitusional, konstitusi, konstitusionalisme, warga negara, supremasi hukum.

A. Pendahuluan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan acuan tersebut, warga negara wajib menjalankan hak dan kewajibannya sehari-hari berlandaskan konstitusi. Oleh sebab itu, perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan adil serta supremasi hukum dapat terjadi apabila warga negara menjadikan perilaku konstitusional sebagai fondasi dalam berkehidupan.



Alasan kenapa warga negara harus mematuhi segala aturan konstitusi didasari pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kedaulatannya rakyat harus tunduk dan terikat terhadap aturan konstitusi

B. Definisi Konstitusi, Konstitusionalisme, dan Perilaku Konstitusional

Konstitusi dapat dipahami sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur pembentukan, pengorganisasian, dan pembatasan kekuasaan negara, sekaligus menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan dan kekuasaan yang berupa hukum dasar, norma dasar, serta kedudukan tertinggi dalam sistem hukum dan tata negara. Konstitusionalisme merupakan paham dimana kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi, sehingga tidak ada kekuasaan tanpa batas yang terbentuk dan memberikan output pemerintahan yang demokratis, adil dan transparan.

Masyarakat dalam kehidupannya menerapkan konstitusi dalam bentuk ketaatan terhadap UUD 1945 dan peraturan turunannya, sikap menghormati hak dan kewajiban, serta perilaku lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional. Penerapan perilaku konstitusional ini tak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun juga harus dilakukan oleh penyelenggara negara. Penyelenggara negara yang terbagi menjadi beberapa lembaga yang melakukan fungsi masing-masing sesuai prosedur yang telah diatur di UUD 1945.

C. Fungsi Konstitusi

Fungsi Konstitusi umumnya merujuk pada hal yang secara normatif dilakukan oleh konstitusi terhadap sistem ketatanegaraan, dimana tugas-tugas pokoknya berupa aturan dasar. Konstitusi memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Menentukan dan membatasi kekuasaan negara.
2. Mengatur hubungan antar lembaga penyelenggara negara, serta hubungan penyelenggara negara dengan warga negara.
3. Mengatur legitimasi kekuasaan negara.
4. Memberikan jaminan hak dan kebebasan warga negara.
5. Menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah yang adil dan demokratis.



D. Peran Konstitusi

Fungsi-fungsi tersebut akhirnya menunjukkan peran konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur organisasi negara, membatasi kekuasaan, serta menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi menentukan bentuk dan sistem pemerintahan, mengatur hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Konstitusi juga berperan sebagai penjaga integrasi nasional, stabilitas politik dan hukum, serta memastikan jalannya pemerintahan yang adil dan demokratis.

Dalam aspek kekuasaan, pembentukan konstitusi di Indonesia sendiri juga menganut sistem Trias Politica (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif), sehingga mencegah kekuasaan yang bersifat tirani. Konstitusi juga berperan dalam melindungi hak asasi dan kebebasan warga dari tindakan negara atau pihak lain yang melanggar hak-hak tersebut. Bahkan dalam pemberian atau pembentukan kekuasaan, sah atau tidaknya kekuasaan dapat ditentukan dengan cara mengetahui apakah ia sejalan atau tidak dengan aturan konstitusi serta aturan norma yang berlaku.

E. Contoh Perilaku Konstitusional

1. Berikut penerapan perilaku konstitusional di lingkungan kampus:
 - Menaati semua peraturan dan tata tertib kampus.
 - Tidak diskriminatif dan bersikap menghargai dalam segala bentuk interaksi sosial.
 - Menghargai perbedaan pendapat.
2. Berikut penerapan perilaku konstitusional di lingkungan masyarakat:
 - Ikut serta dalam menjaga peraturan dan tata tertib yang berlaku.
 - Ikut serta dalam musyawarah dan membentuk interaksi sosial yang rukun.
 - Turut memberikan hak suara saat pemilu dengan bertanggung jawab.

F. Akibat dari minimnya kesadaran akan konstitusi

Apabila konstitusi tidak diindahkan, maka fungsi-fungsi dari konstitusi yang telah dijelaskan sebelumnya tidak berguna dan memberikan output yang sebaliknya. Akibatnya akan menghasilkan kekuasaan yang absolut sehingga akan terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia, dimana hak dasar individual seperti hidup dengan layak dapat dirampas begitu saja. Konflik sosial dapat meningkat signifikan karena tidak adanya penegakan aturan yang berlaku, membuat kepercayaan terhadap pemerintah merosot jauh dan mengganggu stabilitas nasional.

G. Kesimpulan

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan konstitusi tidak hanya mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan negara, tetapi juga menjamin



hak serta kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, perilaku konstitusional perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kepatuhan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan perilaku konstitusional, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat, menjadi salah satu bentuk tanggung jawab warga negara dalam mendukung terciptanya kehidupan yang demokratis, adil, tertib, dan harmonis. Sebaliknya, rendahnya kesadaran terhadap konstitusi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, konflik sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memahami, menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai konstitusi agar tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud.

H. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. 2010. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Hanifah Muslimah, Rana Inas Zahira, dan Dina Setiana Pratiwi. 2024. "Kewarganegaraan Sebagai Hak Konstitusional: Penegak Hak Sipil dan Politik di Indonesia." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*. Vol. 1, No. 5, hlm. 153–167.
- Ruhenda, Heldi, Hasan Mustapa, dan Muhammad Andi Septiadi. 2020. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy*. Vol. 1, No. 2, hlm. 58–69.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

